

보도시점 2026. 7. 29.(수) 12:00 / 배포 2026. 7. 29.(수) 08:30
< 7. 30.(목) 조간 >

(주)시알홀딩스의 지주회사 행위제한규정 위반 제재

- 일반지주회사의 국내 비계열회사 주식 5% 초과 소유행위에
시정명령 및 과징금 부과-

공정거래위원회(위원장 주병기, 이하 ‘공정위’)는 (주)시알홀딩스가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 ‘공정거래법’)상 지주회사 행위제한규정을 위반한 행위에 대해 시정명령(행위금지명령) 및 과징금 79백만 원을 부과하기로 결정하였다.

공정거래법(제18조 제2항 제3호)은 지주회사가 계열회사가 아닌 국내회사(이하 ‘국내 비계열회사’)의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하지 못하도록 규정함으로써 비계열회사로의 지배력 확장을 방지하고 자회사 관리에 집중하도록 하고 있다. 다만, 국내 비계열회사의 주식을 5%를 초과하여 소유하더라도 이를 포함한 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 지주회사에 대해서는 이러한 규제의 적용을 제외하여 투자 활성화에 기여하도록 하고 있다.

(주)시알홀딩스는 '23. 11. 10. 공정거래법상 일반지주회사로 전환 당시 국내 비계열회사인 (주)코발트 등 14개사의 주식을 각 회사별 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유하면서, 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15%를 초과함에 따라, 지주회사 전환일로부터 2년 내에 해소하도록 유예기간을 부여받았다.

그런데 (주)시알홀딩스는 기존의 법 위반상태를 해소하도록 부여한 유예기간 중인 '23. 12. 19. 국내 비계열회사 (주)크리픽처스의 주식을 취득(14.29%)하고 '24. 8. 28.에는 국내 비계열회사 (주)코발트의 주식을 취득(15.16%*)하여 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유함으로써 행위제한규정을 위반하였다. 그러다가 '24. 9. 11. (주)크리픽처스 등 국내 비계열회사 10개사의 주식을 처분함으로써,

소유한 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만(5.16%)으로 감소하면서 법 위반이 해소되었다.

* 지주회사 전환일인 '23. 11. 10. 기준 (주)코발트의 지분 9.51%를 소유하고 있는 상황에서 '24. 8. 28. 같은 회사 주식의 추가 취득으로 지분 15.16%를 보유하게 됨

그런데 법 위반이 해소된 상황에서 다른 국내 비계열회사 주식을 일부 취득* 함에 따라 '24. 11. 20. 기준 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15%를 초과(17.75%)하면서 다시 법 위반이 발생하였다. 이후 '25. 1. 2. 기준 (주)시알홀딩스가 보유한 국내 비계열회사들의 주식가액이 하락 함에 따라 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액의 15% 미만 (14.8%)으로 감소하면서 법 위반이 해소되었다.

* (주)시알홀딩스가 다른 국내 비계열회사의 주식을 일부 취득하였으나, 취득한 주식은 해당 회사 발행주식 총수의 5%를 초과하지 않음. 다만, 해당 주식취득으로 인해 (주)시알홀딩스가 보유한 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15%를 초과하면서 다시 법 위반이 발생함

공정위는 (주)시알홀딩스가 지주회사 전환 시 법 위반 상태 해소를 위해 부여된 유예기간 중 추가적인 법 위반행위를 반복한 점과 법 위반기간*을 단기로 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 시정명령(행위금지명령) 및 과징금 79백만 원을 부과하기로 결정하였다.

* (주)크리픽처스 9개월('23. 12. 19. ~ '24. 9. 10.), (주)코발트 2개월('24. 8. 28. ~ '24. 9. 10., '24. 11. 20. ~ '25. 1. 1.)

공정위의 이번 조치는 단순·투명하고 건전한 소유지배구조 형성이라는 공정거래법상 지주회사 제도의 취지를 훼손한 행위제한규정 위반을 적발·제재함으로써 지주회사의 법규 준수에 대한 책임성 및 경각심을 높였다는 데 의의가 있다.

공정위는 앞으로도 소유지배구조의 투명성과 경영 책임성 강화 등을 위해 마련된 제도적 장치들이 원활하게 작동될 수 있도록 지주회사 등의 법 위반 행위를 지속적으로 감시하고 적발 시 엄중히 제재할 계획이다.

<붙임> (주)시알홀딩스의 지주회사 행위제한규정 위반 건 세부내용

담당 부서	기업집단감시국 기업집단관리과	책임자	과 장	음잔디 (044-200-4842)
		담당자	조사관	박세은 (044-200-4858)



1

(주)시알홀딩스 일반현황

□ (주)시알홀딩스 일반현황

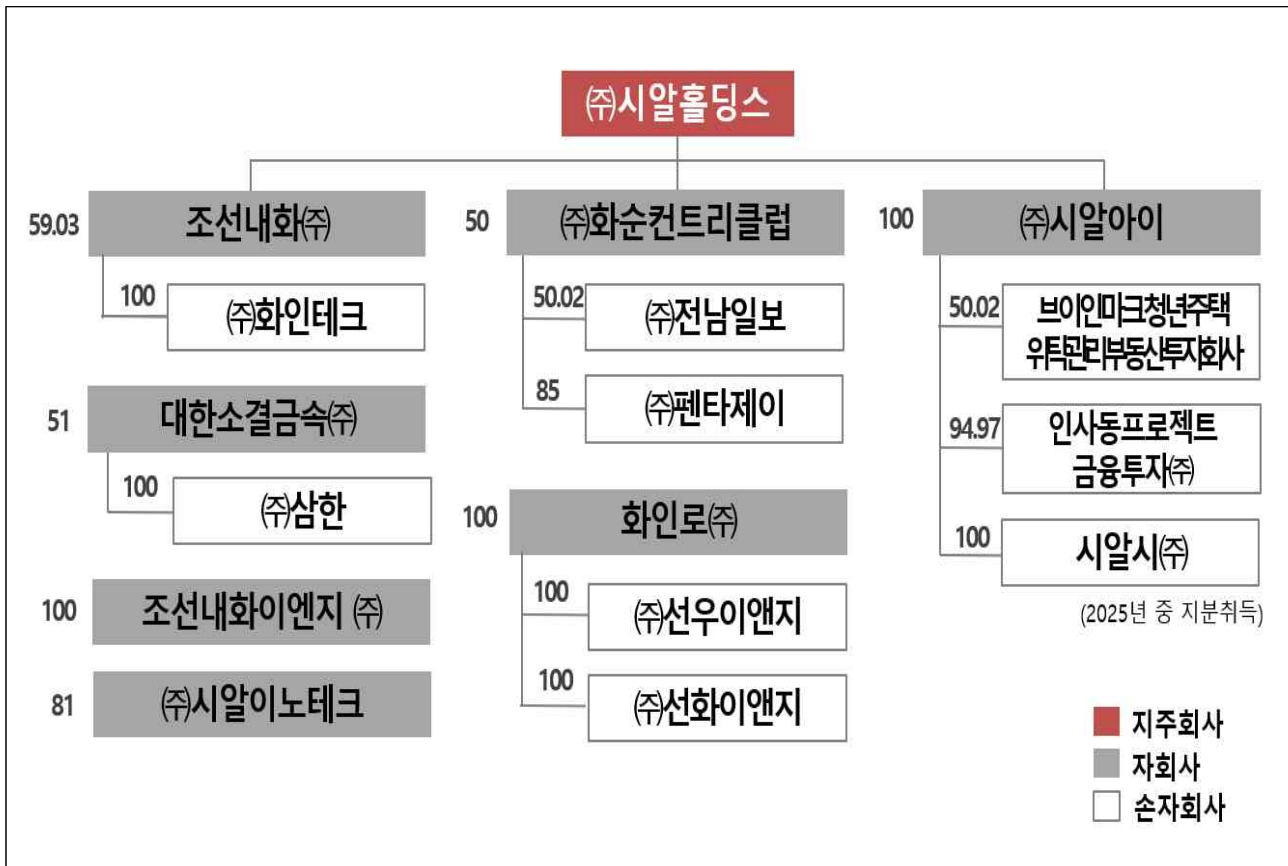
(2025.12.31. 기준, 단위: 백만 원)

설립일	영위업종	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순이익
1947. 5. 15.	지주회사	648,855	138,057	510,798	18,719	△14,060

□ 지주회사 전환일: 2023. 11. 10.

□ (주)시알홀딩스의 주주 및 소속회사 현황

(2025.12.31. 기준, 단위: %)



2

법 위반 내용

- (기초사실) (주)시알홀딩스는 '23. 11. 10.* 공정거래법상 일반지주회사로 전환 당시 국내 비계열회사인 (주)코발트 등 14개사의 주식을 각 회사별 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유하면서, 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15%를 초과하여 전환일로부터 2년 내에 해소하도록 유예기간을 부여받았다.

* (주)시알홀딩스는 법상 지주회사 요건을 충족한 '23. 11. 10.을 전환일로 하여 '24. 1. 2. 지주회사 전환 신고를 하였으며, '24. 1. 31. 공정위로부터 전환 신고에 대한 회신 공문을 수령함

- (행위사실) (주)시알홀딩스는 기존의 법 위반상태를 해소하도록 부여한 유예기간 중인 '23. 12. 19. 국내 비계열회사 (주)크리픽처스의 주식을 취득(14.29%)하고, '24. 8. 28.에는 국내 비계열회사 (주)코발트의 주식을 추가로 취득(15.16%)하여 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유함으로써 행위제한규정을 위반하였다.
- 그러다가 '24. 9. 11. (주)크리픽처스 등 국내 비계열회사 10개사의 주식을 처분함으로써 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만으로 감소하면서 법 위반이 해소되었다.
 - 그런데 법 위반이 해소된 상황에서 다른 국내 비계열회사 주식을 일부 취득(5% 미만)함에 따라, '24. 11. 20. 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15%를 초과(17.75%)하면서 다시 법 위반이 발생하였다.
 - 이후 '25. 1. 2. 기준 (주)시알홀딩스가 보유한 국내 비계열회사들의 주식가액이 하락함에 따라 국내 비계열회사 주식가액 합계액이 자회사 주식가액의 15% 미만(14.8%)으로 감소하면서 법 위반이 해소되었다.
 - (주)크리픽처스와 (주)코발트 주식 소유로 인한 법 위반기간은 각각 9개월('23.12.19.~'24.9.10), 2개월('24.8.28.~'24.9.10, '24.11.20.~'25.1.1.)에 해당한다.

<(주)시알홀딩스 소유 (주)크리픽처스 및 (주)코발트 지분율 현황>

(단위: %)

연번	상호	'23.11.10 ~'23.12.18	'23.12.19 ~'24.08.27	'24.08.28 ~'24.09.10	'24.09.11 ~'24.11.19	'24.11.20 ~'25.01.01	'25.01.02
1	(주)크리픽처스 (5% 초과 소유)	-	14.29	12.50 ¹⁾	-	-	-
2	(주)코발트 (5% 초과 소유)	9.51	9.51	15.16	15.16	15.16	15.16
	자회사 대비 국내 비계열회사 주식가액 비중 (15% 초과)	30.46	22.36	20.28	5.16	17.75	14.84

1) 보유 주식수는 동일하나, (주)크리픽처스의 유상증자로 발행주식총수가 증가함에 따라 지분율 감소

- (위법성 판단) 공정위는 (주)시알홀딩스가 국내 비계열회사인 (주)크리픽처스 및 (주)코발트의 주식을 각 회사별 발행주식총수의 5%를 초과(국내 비계열회사 주식 가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 초과)하여 소유한 행위는 지주회사 행위제한규정 위반에 해당한다고 판단하였다.

3

적용 법조 및 조치 내용

- (적용법조) 공정거래법 제18조 제2항 제3호
- (조치 내용) 시정명령(향후금지명령) 및 과징금(79백만 원)

<위반행위별 과징금 부과 내역>

(단위: 백만 원)

연번	위반행위	과징금액
1	(주)크리픽처스의 주식을 발행주식총수의 5%를 초과하여 소유	26
2	(주)코발트의 주식을 발행주식총수 5%를 초과하여 소유	53
합계		79

- * (주)크리픽처스 건의 경우 그 주식 취득일('23. 12. 19.)이 지주회사 전환 심사결과의 통지('24. 1. 31.) 이전인 점, 직전 사업연도 종료일('24. 12. 30.) 기준으로 전환신고를 한 경우 법 위반이 아니었을 수도 있는 점 등을 고려하여 부과기준율 5% 적용, (주)코발트 건에 대해서는 9.5% 적용

4

기대효과 및 향후 계획

- 이번 조치는 단순·투명하고 건전한 소유지배구조 형성이라는 공정거래법상 지주회사 제도의 취지를 훼손한 위반을 적발·제재함으로써 지주회사의 법규 준수에 대한 책임성 및 경각심을 높였다는 데 의의가 있다.
- 공정위는 앞으로도 소유지배 구조의 투명성과 경영 책임성 강화 등을 위해 마련된 제도적 장치들이 원활하게 작동될 수 있도록 지주회사 등의 행위에 대해 지속적으로 감시하고 법 위반에 대해서는 엄중히 제재할 예정이다.

참고

공정거래법상 지주회사 요건 및 행위제한규정

□ 지주회사 요건

- (자산총액 기준) 자산총액이 5,000억 원 ('17. 7. 1. 이전 1,000억 원) 이상이고,
- (지주비율 기준) 지주회사가 소유하는 자회사 주식가액의 합계액이 당해 지주회사 자산총액에서 차지하는 비율이 50% 이상인 회사

□ 지주회사 및 그 자회사 등의 행위제한규정

규제대상	규제 내용	공정거래법 조항
지주	지주회사의 부채비율을 200% 이하로 유지	제18조 제2항 제1호
	비계열사의 주식 5% 초과 보유 금지 (비계열주식가액 합계액이 자회사 주식가액 합계액의 15% 미만인 경우 미적용)	제18조 제2항 제3호
	일반지주회사의 금융·보험회사 주식소유 금지 금융지주회사의 금융·보험外 회사 주식소유 금지	제18조 제2항 제4호 제18조 제2항 제5호
공통 (지주·자 ·손자)	자기가 지배하는 회사外 계열회사 주식소유 금지 (수직적 출자구조 유지의무)	제18조 제2항 제3호 제18조 제3항 제2호 제18조 제4항
	지분율 규제(상장 등 30%, 비상장 50% 이상)	제18조 제2항 제2호 제18조 제3항 제1호
	지주회사 체제 내 금융·보험회사 지배 금지	제18조 제3항 제3호 제18조 제4항 제4호
손자	증손회사(지분율 100%)外 계열회사 주식소유 금지	제18조 제4항
증손	계열회사 주식소유 금지	제18조 제5항